

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗⊗♠⊗△-005

제 목 하도급공사 경쟁입찰 적격심사 부적정

관계부서 ⊗⊗♠⊗△, ⊗♣★◇★, @●■⊗⊙

조치부서 ⊗⊗♠⊗△, ⊗♣★◇★, @●■⊗⊙

내 용

1. 업무개요

⊗⊗♠⊗△는 2022. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.까지 아래 [표 1]과 같이 공사 제한경쟁입찰을 발주하면서 적격심사의 방법으로 낙찰자를 결정하였다.

[표 1] ⊗⊗♠⊗△ 공사 제한경쟁입찰 발주 명세

(단위 : 원)

연번	계약번호	계약일자	계약명	계약금액	계약상대자	계약방법	제한사유
1	***	***	2022년도 ★▽복합 경상정비 하도급공사	***	♠♡♣\$ (주)	제한경쟁	협력업체
2	***	***	2023년 ★▽복합 경상정비 하도급공사	***	(주)■●@○	제한경쟁	협력업체
3	***	***	2024년 ★▽복합 경상정비 하도급공사	***	(주)▶♠▲% ⊗	제한경쟁	협력업체

자료) SAP MM시스템 자료 재구성

2. 판단기준

경쟁입찰을 할 때에는 「국가계약법 시행령」 제42조(국고의 부담이 되는 경쟁입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정하여야 한다.

또한, 회사가 집행하는 협력회사 대상 공사 입찰을 할 때에는 「계약 업무처리기준(기준 1. 협력회사 대상 적격심사기준)」 제2조(심사분야별 배점 및 세부 심사기준) 제1항과 제3항에 따라 심사분야별로 세부심사항목을 기준으로 평가하여야 하며, 같은 기준 제2조 제4항에 따라 신인도 평가는 적격심사 대상자의 당해공사 수행능력(시공경험, 기술능력, 경영상태) 취득점수가 심사 분야별 배점 한도에 부족한 경우에만 배점한도 범위 내에서 가산점을 부여한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ⊗⊗♠⊗△ 계약담당자는 아래 [표 2]와 같이 협력회사를 대상으로 제한경쟁입찰을 실시하고 낙찰자 결정은 적격심사의 방법으로 진행하였으나, 당해공사 수행능력 배점한도를 초과하여 신인도 가산점을 부여하였다.

[표 2] 발주 공사 협력업체 대상 제한경쟁입찰 적격심사 명세

(단위 : 원)

연번	계약번호	계약명	당해공사 수행능력			신인도 가점 (D)	당해공사 수행능력 종합			적격심사 결과 변동 여부
			배점한도 (A)	평가점수 (B)	만점대비 부족점수 (C=A-B)		기존 (E=B+D)	정정 (F=B+C, 단 C≤D)	차이 (G=E-F)	
1	***	2022년도 ★▽복합 경상정비 하도급공사	30	30	0	2	32	30	2	변동없음
2	***	2023년 ★▽복합 경상정비 하도급공사	30	30	0	1.3	31.3	30	1.3	변동없음
3	***	2024년 ★▽복합 경상정비 하도급공사	10	10	0	1	11	10	1	변동없음

자료) ⊗⊗♠⊗△ 전자기록물대장 및 ⊗⊗♠⊗△ 제출 자료 재구성

관계부서 의견 ⊗⊗♠⊗△는 공사 등 경쟁입찰 적격심사 업무 추진 시, 적격심사 기준을 준수하지 않아 평가 점수가 왜곡된 것을 인정하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗⊗♠⊗△장은

- ① 하도급공사 경쟁계약 적격심사 업무를 부적절하게 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)
- ③ ⊗♣★◇★장은 경쟁계약 적격심사 업무(입찰가격 평가, 수행능력평가, 신인도 평가 등) 관련 업무처리 미흡 사례, 업무처리 유의사항 등에 대해 전 사업소 계약담당자 대상 교육시행(행정지시, 계약담당자 대면교육 과정 반영 등 방법)하시고, 감사 결과 확인된 경쟁계약 적격심사 업무에 대한 위험을 통보하오니 위험식별 등 내부통제 이행에 활용하시기 바랍니다. (시정)
- ④ @●■⊗◎장은 감사 결과 확인된 경쟁계약 적격심사 업무에 대한 위험을 통보하오니 내부통제 실무협의회 개최 등을 통해 내부통제 체계를 강화(위험식별, 위험평가, 통제활동 신설·보완 등)하시기 바랍니다. (통보)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
⊗⊗♠⊗△ (現 ▽◆♥◆⊖)	대리	DFY	계약담당	2020. 12. 23 ~ 2021. 12. 30	하도급공사 경쟁입찰 적격심사 부적정	기조치 No.004
⊗⊗♠⊗△	주임	CNT	계약담당	2021. 12. 30. ~ 현재	하도급공사 경쟁입찰 적격심사 부적정 No.006 해당	주의